הניחא לרבנן. דפליגי עליה דר' יהודה [דאמרי] שנת חמשים אינה ממנין השמיטין לגבויי ממני יובלות כדקאמרת: **אלא לרבי יהודה דאמר שנת חמשים.** הויא שנת יובל ועולה נמי למנין שמיטה הבאה ל"ל לממני יובלות בשמיטין סגיא משבע לשבע שנים ישעו שמיטה לעולם שאין שנה מפסקת בנתייס ואין כאן סוס טעות: **ודאי.** דקתני לעיל מנו שמיטין ויובלות בימי עזרא **אלא מנו יובלות.** [ב] בימי סנחריב: **מקץ שבע שנים תשלחו וגו' והוינן בה מקץ שבע שנים.** משמע לאחר שבע שנים שלח שבע שביעית [ג] והא [ד] כתיב ועבדך שש שנים: **שש שנים נגמכו.** כלכתי' (שמות כג) שש שנים יעבד: **ושבע נגרלע.** שהגרלע מימו יולא עד היובל ושם נגרלע ופגע יובל בשבע שמיטין לרבי יעקיבא יולא ביובל. מלמד בימי מורדכי שהיו יובל ולדקיהו בימי מורדכי שביע [ה] שהרי כמה כמה דורות לאחר גלות סנחריב: **בשמיטה בשמיט.** דקא מוכח להו ירמיה וקאמר להו השתא שבע שנים [ו] ועבדך שש שנים ואמר רב נחמן בר יצחק שש לנמכר ושבע לנרצע ההוא בתוכחה כתיב וקאמר נביא השלחתם והכתיב [ז] וישמעו וישלחו [ח] אלא אמר ר' יוחנן [ט] ירמיה החזירן ויאשיה בן אמון מלך עליהן ומנא לן דהדור דכתיב [י] כי המוכר אל הממכר לא ישוב אפשר יובל בטל ונביא מתנבא עליו שיבטל אלא מלמד שהחזירן ירמיה ומנלן דיאשיה מלך עליהן דכתיב [יא] ויאמר מה הציון הלז אשר אני רואה ויאמרו אליו אנשי העיר הקבר איש האלהים אשר בא מיהודה ויקרא את הדברים [יב] על המזבח בית אל וכי מה טיבו של יאשיהו בבית אל אלא כשהחזירן ירמיהו יאשיהו מלך עליהם רב נחמן בר יצחק אמר מהכא [יג] גם יהודה שת קציר לך [יד] בשובי שבות עמי: **מתני'** [טו] בתי החצרים נותנין להם כח יפה שבבתי ערי חומה וכח יפה שבשדות [טז] ונגאלין מיד וכל שנים עשר חדש בבתים ויוצאין ביובל ובגרעון כסף משדות: **גמ'** תנו רבנן [יז] על שדה הארץ יחשב הכתוב לשדה אחוזה מה שדה אחוזה יוצא ביובל ובגרעון כסף אף בתי החצרים יוצאין ביובל ובגרעון כסף אי מה שדה אחוזה אינה נגאלת בפחות משתי שנים אף בתי החצרים אינם נגאלים פחות משתי שנים ת"ל גאולה תהיה לו מיד הואיל ונתת להם כח יפה שבשדות וכח [יח] שדה שבבתים יכול לא יצאו ביובל ת"ל וביובל יצא מאי קאמר אמר רב הונא לא נצרכא אלא למקדיש בית בבתי החצרים וגאלו אחר מיד הקדש ופגע בו יובל בשנה שניה למאי מדמית ליה אי לבתי ערי חומה מדמית ליה איחליט ליה ללוקח אי לשדה אחוזה מדמית [יט] לכהנים נפקא להכי אצטריך וביובל יצא מתקיף לה רב זעירא מאי אירי גאלו אחר אפילו לא גאלו נמי א"ל [כ] אביי [כא] שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון מנלן מבן לוי [כב] מה בן לוי שיפה כחו בממכרו הורע כחו בהקדשו ישראל שהורע כחו בממכרו אין דין שהורע כחו בהקדשו והתם מנלן דתניא [כג] ויצא ממכר שומע אני אפילו עבדיו מטלטליו ושטריו ת"ל בית ועיר אחוזתו מה ת"ל ממכר [כד] ממכריו יוצא בחנם ואין הקדש יוצא בחנם אלא בפדיון ופליגא דר' אושעיא דא"ר אושעיא הכל היו בכלל [כה] ונתן הכסף וקם לו כשפרט הכתוב בשדה אחוזה [כו] והיה השדה בצאתו ביובל קדש להי' [כז] שדה הוא דפרק ליה ונפקא לכהנים אבל הנך כדקיימי קיימי וביובל יצא למה לי אמר רב פפא לא נצרכא אלא למוכר בית בבתי החצרים ופגע בו יובל בשנה שניה למאי מדמית ליה אי לבתי ערי חומה מדמית ליה איחליט ליה ללוקח אי לשדה אחוזה מדמית ליה השלמה בעי להכי אצטריך וביובל יצא תניא כוותיה דרב הונא ותיובתא דרבי אושעיא [כח] המקדיש בית בבתי החצרים הרי זה גואל מיד וגואלו לעולם גאלו [כט] אחר מיד הקדש הגיע יובל ולא נגאל חוזר לבעלים ביובל: **מתני'**

הניחא לרבנן דאמרי שנת חמשים אינה מן המנין אלא לרבי יהודה דאמר שנת חמשים עולה לכאן ולכאן למה לי בשמיטין סגיא הא ודאי דלא כרבי יהודה ולא מנו [ל] שמיטין ויובלות והכתיב [א] מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך והוינן [ב] בהו מקץ שבע שנים [ג] והכתיב [ד] ועבדך שש שנים ואמר רב נחמן בר יצחק שש לנמכר ושבע לנרצע ההוא בתוכחה כתיב וקאמר נביא השלחתם והכתיב [ה] וישמעו וישלחו [ו] אלא אמר ר' יוחנן [ז] ירמיה החזירן ויאשיה בן אמון מלך עליהן ומנא לן דהדור דכתיב [ח] כי המוכר אל הממכר לא ישוב אפשר יובל בטל ונביא מתנבא עליו שיבטל אלא מלמד שהחזירן ירמיה ומנלן דיאשיה מלך עליהן דכתיב [ט] ויאמר מה הציון הלז אשר אנחנו רואים ויאמרו אליו אנשי העיר הקבר איש האלהים אשר בא מיהודה ויקרא את הדברים האלה אשר עשיתה על המזבח בית אל. מלכים ב כג יז

מתני' [יא] בתי החצרים נותנין להם כח יפה שבבתי ערי חומה וכח יפה שבשדות [יב] ונגאלין מיד וכל שנים עשר חדש בבתים ויוצאין ביובל ובגרעון כסף משדות: **גמ'** תנו רבנן [יג] על שדה הארץ יחשב הכתוב לשדה אחוזה מה שדה אחוזה יוצא ביובל ובגרעון כסף אף בתי החצרים יוצאין ביובל ובגרעון כסף אי מה שדה אחוזה אינה נגאלת בפחות משתי שנים אף בתי החצרים אינם נגאלים פחות משתי שנים ת"ל גאולה תהיה לו מיד הואיל ונתת להם כח יפה שבשדות וכח [יד] שדה שבבתים יכול לא יצאו ביובל ת"ל וביובל יצא מאי קאמר אמר רב הונא לא נצרכא אלא למקדיש בית בבתי החצרים וגאלו אחר מיד הקדש ופגע בו יובל בשנה שניה למאי מדמית ליה אי לבתי ערי חומה מדמית ליה איחליט ליה ללוקח אי לשדה אחוזה מדמית [טו] לכהנים נפקא להכי אצטריך וביובל יצא מתקיף לה רב זעירא מאי אירי גאלו אחר אפילו לא גאלו נמי א"ל [טז] אביי [יז] שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון מנלן מבן לוי [יח] מה בן לוי שיפה כחו בממכרו הורע כחו בהקדשו ישראל שהורע כחו בממכרו אין דין שהורע כחו בהקדשו והתם מנלן דתניא [יט] ויצא ממכר שומע אני אפילו עבדיו מטלטליו ושטריו ת"ל בית ועיר אחוזתו מה ת"ל ממכר [כ] ממכריו יוצא בחנם ואין הקדש יוצא בחנם אלא בפדיון ופליגא דר' אושעיא דא"ר אושעיא הכל היו בכלל [כא] ונתן הכסף וקם לו כשפרט הכתוב בשדה אחוזה [כב] והיה השדה בצאתו ביובל קדש להי' [כג] שדה הוא דפרק ליה ונפקא לכהנים אבל הנך כדקיימי קיימי וביובל יצא למה לי אמר רב פפא לא נצרכא אלא למוכר בית בבתי החצרים ופגע בו יובל בשנה שניה למאי מדמית ליה אי לבתי ערי חומה מדמית ליה איחליט ליה ללוקח אי לשדה אחוזה מדמית ליה השלמה בעי להכי אצטריך וביובל יצא תניא כוותיה דרב הונא ותיובתא דרבי אושעיא [כד] המקדיש בית בבתי החצרים הרי זה גואל מיד וגואלו לעולם גאלו [כה] אחר מיד הקדש הגיע יובל ולא נגאל חוזר לבעלים ביובל: **מתני'**

אלא מלמד שהחזירן ירמיה ויאשיה מלך עליהם. ותימה שהרי מאחי שהחזירן ירמיה לא עמדו במלך קודם מוכן כ"ג ל"ו שנה כדפריסית לעיל בפ"ב (דף יג:) ות"כ לא הגיעו על היובל ויילך נוכל למנות ויתמעו ויתלמו ירמיה לא היה מוסר עבדיה שנאמר (ירמיה לד) ויתמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית שילחו איש את עבדו ואיש את שפחתו חפשים לבלתי עבד בם עוד וישמעו וישלחו: ירמיה לד י

4. כִּי הַמּוֹכֵר אֶל הַמִּמְכָּר לֹא יָשׁוּב וְעוֹד בְּחַיִּים חַיָּתָם כִּי חָזוֹן אֶל כָּל הֲמוֹנָהּ לֹא יָשׁוּב וְאִישׁ בַּעֲוֹנוֹ חַיָּתוֹ לֹא יְתַחַזֵּקוּ: יחזקאל ז יג

5. וַיֹּאמֶר מָה הַצִּיּוֹן הַלָּז אֲשֶׁר אֲנִי רֹאָה וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אַנְשֵׁי הָעִיר הַקֶּבֶר אִישׁ הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר בָּא מִיְּהוּדָה וַיִּקְרָא אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר עָשִׂיתָ עַל הַמִּזְבֵּחַ בֵּית אֵל: מלכים ב כג יז

6. גַּם יְהוּדָה שָׁת קָצִיר לָךְ בְּשׁוּבִי שְׁבוּת עַמִּי: הושע ו יא

7. וּבְתֵּי הַחֲצֵרִים אֲשֶׁר אֵין לָהֶם חוֹמָה סָבִיב עַל שְׂדֵה הָאָרֶץ יֵחָשֵׁב גְּאֻלָּה תִּהְיֶה לּוֹ וּבַיֹּבֵל יֵצֵא: ויקרא כה לא

8. וְאֲשֶׁר יִגְאַל מִן הַלְוִיִּם וְיָצָא מִמִּכֶּר בֵּית וְעִיר אֲחֻזָּתוֹ בַּיֹּבֵל כִּי בָתֵּי עָרֵי הַלְוִיִּם הוּא אֲחֻזָּתָם בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: ויקרא כה לג

9. וְאִם גָּאֹל יִגְאַל אֶת הַשָּׂדֶה הַמְקֻדָּשׁ אִתּוֹ וְיָסַף חֲמִשִׁית כֶּסֶף עֶרְכְּךָ עָלָיו וְקָם לוֹ: ויקרא כז יט

10. וְהָיָה הַשָּׂדֶה בְּצֵאתוֹ בַּיֹּבֵל קֹדֶשׁ לַיְיָ כִּשְׂדֵה הַחֵרֶם לְכֹהֵן תִּהְיֶה אֲחֻזָּתוֹ: ויקרא כז כא

מוסף רש"י

שנת חמשים עולה לכאן ולכאן. שנת היובל ושנת השמיטה אין שמיטה (ר"ה ט.) שנת היובל היא מיובל שעבר ומונין מוסף שנת שמת ליובל הבא (ל"ל כד: וכנ"ל לעיל יב:). שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון. נזיקין שמא יאמרו הקדש גמור יוצא לחולין בלא פדיון (ב"ק לג:).

שינויי נוסחאות

[א] ולא מנו יובלות [מיבעי ליה] שמיטין ו/או ז' ממקן (ש"ם). [ב] ויהוינן בה (ש"ם). [גלדעתי [הלכה] אשר עשית עד (ש"ם וכ"ה בהג' ר"י פיק). [ד] קליר לך. ס"א אל תקרי קציר אלא קצין (ש"ם). [ה] כגמרא המצוטה בגאליון, ו] וכן יפה שבבתים (ש"ם). [ו] מדמית ליה לכהנים (ש"ם). [ז] ממון פרט"ו ללעיל כג: ד"ה לרבי יהודה מוכח דגרסינן ל"ל רבי אבהו אלא ילמדו, ט] ל"ל כי הכא ואבהו בנקא ליה לכהנים (ש"ם). [י] כפ"ק: מימי, יג] שביעית בכלל וכפ"ק (ש"ם). [יד] וכמה ב"ק, טו] כגיון הזה לזה (ש"ם). [טז] מחר מלבער (ש"ם). [יז] התיו"ט הגיה שלא יהא להם חומה בעיירות, יח] דכתיב בהו ומכר (ש"ם). [יט] ופגע בו יובל (ש"ם). כ] מיבעי ליה לעיל מהיכא דאתי ליובל הלא הוקשו לשדה אחוזה ומאי לעטריך ליובל ליובל ולשדה אחוזה יצא. [כא] ר"ש מודע, רש"ם, כב] לפיל שטריו (ש"ם). כג] לו לעולם (ש"ם). כד] ומתמלקת לכהנים מלי (ש"ם). כה] נקבץ מידיו לוקח (ש"ם). כו] מיד הקדש יוצא (ש"ם).

שיטה מקובצת

רש"י ד"ה קציר כו' קצין. גלגין. ונראה לפרש גם יהודה שת קציר לך כלומר שבא סופה כמו דאת אמר (יואל ד יג) שלחו מגל כי בשל קציר, פ' גם יהודה בא סופה וגלו בשובי שבות עמי עשרת השבטים גלתה יהודה וגלו גם הם עמהם. הראי"ש ז"ל:

רבינו גרשום

[הניחא לרבנן. אצטריך למימני יובלות כדי לקדש שמיטה בזמן: **אלא לר' יהודה דאמר.** דעולה נמי לכאן ולכאן ליובל ולמנות ממנה א' ב' ג' ד' עד ז': **למה לי.** למימני יובלות בשמיטין סגיא: **הא ודאי.** דתני אף ביאתן בימי עזרא מנו יובלות **דלא כרבי יהודה** דלר' יהודה לא אצטריך ולא מנו שמיטין ויובלות מאחר שגלו שבט ראובן ושבט גד: **והוינן בה מקץ שבע שנים תשלחו** מקץ שש שנים תשלחו מבני ליה לסוף שש דהיינו ועבדך שש שנים: **ואמר רב נחמן בר יצחק,** (ועבדך שש שנים) שש שנים לנמכר ושבע שנים לנרצע שבע שנים יעבוד עבדי שש שנים ובתחילת שביעית יצא לחפשי והאי דקאמר מקץ שבע שנים תשלחו היינו שבע לנרצע שדינו של נרצע לעבוד עד יובל ואם נרצע שהיו שבע שנים עד קודם ליובל דהיינו דמקץ שבע שנים יוצא ביובל אלמא דליובלות נמי הוו מנו מאחר שגלו שבט ראובן וגד: אמר לך תנא. **ההוא** דכתיב מקץ שבע תשלחו **בתוכחה כתיב** דקאמר להו נביא בתמיהא דרך תוכחה השלחתם כלומר וכי קיימתם מקץ שבע שנים תשלחו ולא שהיה יובל נוהג והכתיב וישמעו וישלחו. אלמא דהוה נהיג יובל: **אלא א"ר יוחנן ירמיה החזירן.** לשבט ראובן וגד **ויאשיה מלך עליהן** החזירן. **ומנא לן דהדור.** מדקרא מתנבא עליו כי **המוכר אל הממכר לא ישוב** כלומר שיבטל עד היובל כבתחלה ולא ישובו שדות לבעליהן ש"מ דהדור שבט ראובן וגד דאי ס"ד דלא הדור מה צורך לו להתנבא שיבטל יובל והלא בטל משעה שגלו שבט ראובן וגד אלא ש"מ דהדור וכשחטאו היה מוכיחן ואמר שיבטל: **ויאמר** יאשיה **מה הציון הלז** וגו' **וכי מה טיבו של יאשיה בבית אל.** והלא בית אל של מלכי ישראל היתה אלא ש"מ שהחזירן ירמיה ויאשיה מלך עליהן]: [**שת קציר.**] קציר הוא כמו קצין שבהרבה מקומות מתחלף נון בר' כמו נבוכדנצר נבוכדרצר יהודה היינו יאשיה שהיה בתחלה מלך על יהודה: **מתני':** [**בתי החצרים.** הן כפרים שאין להם חומה: **נותנין להם כח יפה שבבתי ערי חומה וכח יפה שבשדות.** כיצד **נגאלין מיד** לאחר שנמכרו ונגאלין **כל י"ב חדש בבתים** וזהו כח יפה שבבתי ערי חומה: **בגרעון כסף.** שגורע לו דמי שנים שאכל הפירות]: **ויוצאין ביובל.** [אם לא נגאלו] כלומר שאין נחלטין ללוקח וכשנגאלין נגאלין בגרעון כסף כשדות ואין דומין לשדות שהשדות אינו רשאי לגאול אלא לאחר שתי שנים ואלו נגאלין

יאמרו [הקדש **יוצא בלא פדיון**]: **ומנלן.** דאינה יוצאה בלא פדיון מבן לוי [**שיפה כוחו בממכרו** כדתנן לקמן הכהנים והלוים מוכרין לעולם וגואלין לעולם **הורע כוחו בהקדשו** כדאמרינן לקמן דאינו יוצא בלא פדיון **ישראל שהורע כוחו בממכרו** שאינו גואל אלא לאחר ב' שנים]: **והתם מנלן.** דאין הקדשו של בן לוי יוצא בלא פדיון: **דתניא ואשר ינאל מן הלוים ויצא ממכר** בית ועיר אחוזתו ביובל: **שומע אני.** [שאפילו מכר עבדיו ושטריו ומטלטליו שחוזרין ביובל]: **ת"ל בית ועיר [אחוזתו]** שהם קרקע למעוטי הני: **א"כ מה ת"ל ממכר** דמשמע כל ממכר. לא להכי כתיב אלא להכי **ממכרו** [של קרקע] הוא **ויוצא [בחנם]** ביובל אבל הקדישו אפילו קרקע **אין יוצא בחנם** בלא פדיון וכ"ש הקדשו של ישראל שאינו יוצא מהקדש בלא פדיון: [והאי דקאמר רב הונא דמקדיש בית בבתי ערי חצרים וגאלו אחר מיד הקדש דיוצא מידו ביובל וחוזרת לבעלים. והיינו **פליגא דר' אושעיא דאמר ר' אושעיא] הכל היו בכלל ונתן הכסף וקם לו.** בין מקדיש ביתו בין מקדיש שדה אחוזתו בין מקדיש בית בבתי ערי חומה בין בבתי חצרים שהוא של פודה ואינו יוצא מידו ביובל: [**כשפרט לך הכתוב.** בגואל שדה אחוזה מיד הקדש והיה השדה בצאתו **ביובל** לכהן תהיה **שדה הוא דפריק לה** אחר **ונפקא לכהנים** ביובל]: **אבל בולהו חנך.** גואל בתי חצרים מיד הקדש: **בדקיימי קיימי.** ואינו יוצא מידו ביובל והיינו פליגא דרב הונא: [אלא לר' אושעיא **וביובל יצא** דבתי חצרים **למה לי: לא נצרכה** הא ביובל יצא **אלא למוכר בית בבתי חצרים ופגע בו יובל כו'. אי לשדה אחוזה מדמית ליה] השלמה בעי.** [כדתניא ברישׁ פירקין אכלה שנה לפני יובל משלימין לו שנה אחרת לאחר היובל]. וסד"א דלא ליפוק ביובל אלא משלימין לו **להכי אצטריך וביובל יצא** דאין משלימין לו: **[תניא] כותית דרב הונא.** כדתקמר גאלו אחר מיד הקדש הגיע יובל ולא נגאל דחוזר לבעלים ביובל. היינו תיובתא דרבי אושעיא דאיהו קאמר אבל הנך כדקיימי קיימי דלא הדרי ביובל:

תורה אור השלם

1. מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים תְּשַׁלְּחוּ אִישׁ אֶת אָחִיו הָעִבְרִי אֲשֶׁר יִמָּכֵר לָךְ וְעָבַדְךָ שֵׁשׁ שָׁנִים וְשִׁלַּחְתּוֹ חָפְשִׁי מֵעִמָּךְ וְלֹא שְׁמָעוּ אֲבוֹתֵיכֶם אֵלַי וְלֹא הִטּוּ אֶת אָזְנָם: ירמיה לד יד

2. כִּי יִמָּכֵר לָךְ אָחִיךָ הָעִבְרִי אוֹ הָעִבְרִיָּה וְעָבַדְךָ שֵׁשׁ שָׁנִים וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת תְּשַׁלְּחֶנּוּ חָפְשִׁי מֵעִמָּךְ: דברים טו יב

3. וַיִּשְׁמְעוּ כָּל הַשָּׂרִים וְכָל הָעָם אֲשֶׁר בָּאוּ בִּבְרִית לְשַׁלַּח אִישׁ אֶת עַבְדּוֹ וְאִישׁ אֶת שִׁפְחָתוֹ חָפְשִׁים לְבִלְתִּי עֲבָד בָּם עוֹד וַיִּשְׁמְעוּ וַיְשַׁלֵּחוּ: ירמיה לד י

4. כִּי הַמּוֹכֵר אֶל הַמִּמְכָּר לֹא יָשׁוּב וְעוֹד בְּחַיִּים חַיָּתָם כִּי חָזוֹן אֶל כָּל הֲמוֹנָהּ לֹא יָשׁוּב וְאִישׁ בַּעֲוֹנוֹ חַיָּתוֹ לֹא יְתַחַזֵּקוּ: יחזקאל ז יג

5. וַיֹּאמֶר מָה הַצִּיּוֹן הַלָּז אֲשֶׁר אֲנִי רֹאָה וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אַנְשֵׁי הָעִיר הַקֶּבֶר אִישׁ הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר בָּא מִיְּהוּדָה וַיִּקְרָא אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר עָשִׂיתָ עַל הַמִּזְבֵּחַ בֵּית אֵל: מלכים ב כג יז

6. גַּם יְהוּדָה שָׁת קָצִיר לָךְ בְּשׁוּבִי שְׁבוּת עַמִּי: הושע ו יא

7. וּבְתֵּי הַחֲצֵרִים אֲשֶׁר אֵין לָהֶם חוֹמָה סָבִיב עַל שְׂדֵה הָאָרֶץ יֵחָשֵׁב גְּאֻלָּה תִּהְיֶה לּוֹ וּבַיֹּבֵל יֵצֵא: ויקרא כה לא

8. וְאֲשֶׁר יִגְאַל מִן הַלְוִיִּם וְיָצָא מִמִּכֶּר בֵּית וְעִיר אֲחֻזָּתוֹ בַּיֹּבֵל כִּי בָתֵּי עָרֵי הַלְוִיִּם הוּא אֲחֻזָּתָם בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: ויקרא כה לג

9. וְאִם גָּאֹל יִגְאַל אֶת הַשָּׂדֶה הַמְקֻדָּשׁ אִתּוֹ וְיָסַף חֲמִשִׁית כֶּסֶף עֶרְכְּךָ עָלָיו וְקָם לוֹ: ויקרא כז יט

10. וְהָיָה הַשָּׂדֶה בְּצֵאתוֹ בַּיֹּבֵל קֹדֶשׁ לַיְיָ כִּשְׂדֵה הַחֵרֶם לְכֹהֵן תִּהְיֶה אֲחֻזָּתוֹ: ויקרא כז כא

הגהות הב"ח

(א) גמ' ושוין כהו מקץ שבע שנים והדר כתיב:

רבינו גרשום (המשך)

[אפילו] מיד: **ת"ל גאולה תהיה לו מיד.** כדין בתי ערי חומה: [**יכול לא יצאו ביובל**] **מאי קאמר.** אדרבה כיון דיפה כוחן דינם שיצאו ביובל: [**ופגע בו יובל בשנה שנית. שגאלו: למאי מדמית ליה.** האי בית: **אי לבתי ערי חומה מדמית ליה איחליט ליה ללוקח.** זה שגאלה מיד הקדש שהרי הוחלטה לו לאחר י"ב חדש כדאמרן לעיל גאלה אחר מיד הקדש הגיע יום י"ב חדש ולא נגאלה היה חלוט לו: **ואי לשדה אחוזה מדמית ליה לכהנים נפקא.** שהרי גאלה אחר וכדאמרינן בפרקין דלעיל ואם מכרה גוזר לאחר לא יגאל אלא יוצאת לכהנים דכתיב והיה השדה בצאתו ביובל לכהן תהיה: **להכי אצטריך וביובל יוצא. דהדרה לבעלים: אפילו לא גאלו אחר נמי.** יוצא לבעלים אם הקדישן דהא כתיב וביובל יצא]: **א"ל אביי.** אם לא גאלה אחר אינה יוצאה לו גזירה **שלא**

נ א מיי' פ"י מהלכות שמיטה ויובלות הל' ז ועי' בהשגות ובכ"מ:

נא ב מיי' שם פ"י הלכה י:

נב ג מיי' פ"ב מהלכות ערכין הלכה ד: